เศรษฐศาสตร์ที่ไร้เศรษฐธรรม:
ข้อวิพากษ์แบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหาย ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เดชรัต สุขกำเนิด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. บทนำ

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม การประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์จึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่หลักการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมในสังคม

อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในบางลักษณะจะมีการประยุกต์ใช้เพียงการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อมาตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่นำหลักการทางเศรษฐศาสตร์นั้นมาใช้โดยการมองเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงแค่เครื่องมือของการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมขึ้นได้ หากการดำเนินการของผู้นั้นไม่พิจารณาถึงความเป็นธรรมของสังคมในภาพรวม หรือเรียกว่า "***เป็นการใช้เศรษฐศาสตร์ที่ไร้เศรษฐธรรม***"

การจัดทำแบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหายการทำลายทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นตัวอย่างของการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาบังคับใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้พิจารณาถึงหลักการที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การประยุกต์ใช้แบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหายจึงเป็นตัวอย่างที่ขัดแย้งกับความรู้สึกและความต้องการของสังคมส่วนรวม เนื่องจากมีการคิดมูลค่าความเสียหายจำนวนมากแก่เกษตรกรรายย่อย (บางรายถูกคิดค่าเสียหายนับเป็นล้านบาท) ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว การดำเนินการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเพื่อทำให้เขาอยู่รอดได้ตามสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่นั้น มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกินจากการความจำเป็นในการดำรงชีวิตรอด

บทความนี้จะเป็นบทความที่ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของแบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหาย ทั้งในแง่ของหลักการ ในแง่เทคนิควิธี และในแง่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการนำแบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหายนั้นไปบังคับใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรที่ดินของชาติ

บทความนี้จะเริ่มต้นจากการทบทวนหลักการคิดมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมว่า ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นมองถึงเรื่องการคิดมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมอย่างไร การประยุกต์ใช้จะต้องคำนึงถึงหลักการใดและเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเช่นไร ส่วนที่สองบทความนี้จะพูดถึงตัวแบบสำคัญในแบบจำลองการคิดค่าเสียหายเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงแนวทางการคิดในแบบจำลองการประเมินหรือการคิดค่าเสียหาย รวมถึงเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงส่วนที่สามของบทความ นั่นคือข้อจำกัดของแบบจำลองการคิด

ค่าความเสียหาย ในส่วนสุดท้ายจะเป็นข้อสรุปและเสนอแนะว่า หากมีการนำแบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหายนั้นไปใช้ต่อไปจะเกิดผลเช่นไร และแนวทางออกที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการจัดสรรทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ควรจะเป็นเช่นไร

2. หลักการคิดมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม

หลักการคิดมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมมาจากหลักการ “ใครก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย” หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Polluter Pay Principle หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่มุ่งหวังที่จะทำให้ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้น แต่ต้นทุนดังกล่าวกลับไปตกอยู่กับผู้อื่นในสังคม เพราะฉะนั้นการที่นำเอาต้นทุนส่วนนั้นมาให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย จะทำให้ผู้ที่ก่อมลพิษหรือก่อให้เกิดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมนั้นมีความตระหนักและมีความระมัดระวังในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายนั้นขึ้น หลักการใครก่อความเสียหายเป็นผู้จ่ายมีการประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่นการก่อให้เกิดผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการคิดค่าความเสียหายจากโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ และเกิดเป็นภาวะฝนกรดตามมา

อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวต้องมีการบังคับใช้ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกส่วนในสังคม เพราะฉะนั้นการนำเรื่องหลักการใครก่อความเสียหายต้องเป็นผู้จ่ายจะต้องมุ่งให้เกิดการบังคับใช้แก่ผู้ที่ก่อความเสียหายในด้านนั้นทุกคน เช่น ผู้ที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ขับขี่รถยนต์ซึ่งปล่อยสารมลพิษก็จะต้องเป็นผู้รับต้นทุนค่าความเสียหายดังกล่าวตามสัดส่วนของการก่อให้เกิดความเสียหายนั้น หรือในบางกรณีที่ไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ก่อความเสียหายทุกคนได้ การบังคับใช้นั้นก็จะต้องเลือกผู้ที่เป็นต้นเหตุหลักในการก่อความเสียหาย เช่น ผู้ที่ปล่อยมลพิษทางอากาศในสัดส่วนที่มากกว่าผู้อื่นหรือผู้ที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่าขีดความจำเป็นในการดำรงชีวิตทั่วไป

ตัวอย่างสำคัญที่เห็นได้ชัดถึงการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว คือการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งผู้ที่แบกรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็คือประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้เพราะประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้ก่อมลพิษหลัก นั่นคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาตั้งแต่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนที่น้อยกว่าและส่วนใหญ่ก็เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในลักษณะที่เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เพราะฉะนั้น**การที่จะนำหลักการการคิดมูลค่าความเสียหาย หรือ Polluter Pay Principle นั้นจะต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมในสังคมประกอบด้วย** โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้องบังคับใช้กับผู้ที่เป็นต้นเหตุหลักในการก่อความเสียหายหากไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทุกคนได้

นอกจากนั้น การคิดค่าความเสียหายนั้นจะต้องคำนวณจากแนวปฏิบัติโดยทั่วไปในการฟื้นฟูและ/หรือทดแทนความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น หมายถึงการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ก็จะต้องคิดจากต้นทุนในการปฏิบัติการในลักษณะที่เป็นการ

ปฏิบัติทั่วไป เช่น หากมีการตัดไม้ทำลายป่าก็จะต้องคิดต้นทุนในการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับขึ้นมาสมบูรณ์ดังเดิม เป็นต้น และถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใช้แนวปฏิบัติที่มีต้นทุนที่เหมาะสมด้วย โดยควรจะเน้นความสามารถในการปรับตัวของผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย เนื่องจากอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่า หลักการใครก่อให้เกิดความเสียหายเป็นผู้จ่ายนั้นมุ่งเน้นที่จะมีการนำต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้จ่าย เพื่อที่จะทำให้ผู้ก่อให้เกิดมลพิษได้ใคร่ครวญตัดสินใจและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต (หรือการบริโภค) ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักการคิดมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมนั้น มิได้มุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษนั้นจะต้องประสบกับความทุกข์ยากจนไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นได้ต่อไป แต่มุ่งให้ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เข้าสู่วิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

3. แบบจำลองการคิดค่าเสียหาย

แบบจำลองการคิดค่าความเสียหายอันเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นความพยายามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในการที่จะนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของใครก่อให้เกิดความเสียหายต้องเป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้ โดยในการจับกุมเกษตรกรซึ่งมีข้อพิพาททางที่ดิน ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ก็จะนำค่าความเสียหายอันเนื่องมาจากได้มีการตัดต้นไม้ในพื้นที่ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ถือว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เช่น ในกรณีข้อพิพาทอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า ได้มีการคิดค่าความเสียหายเกิดขึ้นหลายประการ ได้แก่

1. ค่าเสียหายที่ทำให้อากาศร้อนมากขึ้น คิดเป็นมูลค่า 45,453.45 บาทต่อไร่ต่อปี
2. ค่าเสียหายที่ทำให้น้ำสูญเสียออกไปจากพื้นที่โดยการแผดเผาของรังสีดวงอาทิตย์คิดเป็นมูลค่ 52,800 บาทต่อไร่ต่อปี
3. ค่าเสียหายทำให้ฝนตกน้อยลง คิดเป็นมูลค่า 5,400 บาทต่อปี
4. ค่าเสียหายทำให้ดินสูญหาย คิดเป็นมูลค่า 1,800 บาทต่อไร่ต่อปี
5. ค่าเสียหายการสูญหายของธาตุอาหารในดิน คิดเป็นมูลค่า 4,064.15 บาทต่อไร่ต่อปี
6. ค่าเสียหายทำให้ดินไม่ดูดซับน้ำฝน คิดเป็นมูลค่า 600 บาทต่อไร่ต่อปี
7. ค่าเสียหายทางตรงจากการทำลายป่าแต่ละประเภท ประกอบด้วย การทำลายป่าดงดิบ คิดเป็นมูลค่า 61,263.36 บาทต่อไร่ต่อปี การทำลายป่าเบญจพรรณ คิดเป็นมูลค่า 42,577.75 บาทต่อไร่ต่อปี การทำลายป่าเต็งรัง คิดเป็นมูลค่า 18,634.19 บาทต่อไร่ต่อปี

ทั้งนี้ ในการคิดแบบจำลองค่าความเสียหายได้มีการพัฒนาเป็นรูปแบบของแบบจำลองการประเมินความเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งจับกุมเกษตรกรซึ่งมีข้อพิพาทในที่ดินกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถนำข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านต่างๆ กรอกใส่ลงไปในแบบจำลองตามช่องที่กำหนดให้ แบบจำลองก็จะมีการคำนวณมูลค่าความเสียหายของทรัพยากรป่าไม้

โดยอาศัยข้อมูลที่ได้มีการศึกษามาในพื้นที่ป่าต้นน้ำที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการปรับค่าตามตัวแปรที่สำคัญ

ทั้งนี้ตัวแปรที่สำคัญซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำการจับกุมเกษตรกรที่มีข้อพิพาทในที่ดินกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ก็จะต้องมีการระบุถึง 1) สถานที่ตั้งของพื้นที่พิพาท 2) ชนิดของป่า ซึ่งในแบบจำลองนั้นได้แบ่งป่าออกเป็น 5 ชนิดแบบกว้างๆ 3) พื้นที่หน้าตัดต้นไม้และความสูงเฉลี่ยต้นไม้ 4) ลักษณะพื้นที่ที่ถูกทำลาย 5) ลักษณะของเนื้อดิน ส่วนตัวแปรที่เหลือนอกจาก 5 ตัวนี้ก็จะใช้การเทียบเคียงจากผลการศึกษาที่เคยทำมาก่อนเป็นสำคัญ

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การคิดค่าความเสียหายจะคิดจากฐานข้อมูลของผลการศึกษาที่ทำมา และมาปรับเปลี่ยนผลของค่าความเสียหายโดยคำนึงถึงปัจจัยเพียง 5 ตัวตามได้กล่าวไป นั่นก็คือ ที่ตั้ง ชนิดป่า พื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ ลักษณะของพื้นที่ที่ถูกทำลาย และเนื้อดิน การดำเนินการเช่นนี้ทำให้การฟ้องร้องดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเก็บข้อมูลรายละเอียดในพื้นที่มากนัก เพียงแค่ใส่ข้อมูลของตัวแปร 5 ตัวก็จะได้มีผลลัพธ์เป็นตัวเลขขึ้นมา เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานมูลค่าความเสียหายในการฟ้องคดีแพ่งแก่เกษตรกรซึ่งเป็นคู่พิพาทในการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

4. ปัญหาของแบบจำลองการคิดค่าความเสียหาย

4.1 การคิดค่าความเสียหายเฉพาะเกษตรกรรายย่อยเท่านั้น

ปัญหาประการแรกก็คือ การคิดค่าความเสียหายในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการคิดค่าความเสียหายที่ทำให้อากาศร้อนขึ้น หรือการคิดค่าความเสียหายจากการทำให้เกิดการสูญเสียน้ำนั้น เป็นกาคิดค่าความเสียหายแต่เพียงกับกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยเท่านั้น ไม่ได้มีการนำหลักการเช่นเดียวกันไปคิดกับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายในด้านอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การทำให้เกิดอากาศร้อนขึ้นนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าอากาศร้อนขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่สำคัญก็คือภาวะเรือนกระจกซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงพลังงานและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นสำคัญ จนอุณหภูมิโดยรวมทั่วประเทศสูงขึ้นถึง 1 องศาเซลเซียส แต่แทนที่การคิดค่าความเสียหายในการทำให้อากาศร้อนขึ้นจะถูกนำมาใช้ในภาพรวมของทั้งสังคม กลับถูกนำมาใช้เฉพาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยซึ่งไม่ได้เป็นผู้ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกหลักของประเทศ

นอกจากนี้ ในเขตเมืองและในภาคอุตสาหกรรมยังมีส่วนที่ทำให้เกิดอากาศร้อนขึ้นเป็นอย่างมาก เช่นมีผลการศึกษายืนยันว่า เนื่องจากการดูดซับและสะท้อนความร้อนของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในเขตเมืองทำให้พื้นที่เมืองเกิดภาวะโดมความร้อนทำให้พื้นที่อากาศในเขตเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าในพื้นที่ชนบทถึง 3 องศาเซลเซียส ซึ่งก็จะยิ่งจะทำให้เกิดผู้ที่อยู่ในเขตเมืองใช้เครื่องปรับอากาศตามมา อันจะเป็นผลทำให้อากาศยิ่งมีความร้อนขึ้นไปอีก หรือการใช้รถยนต์ก็จะมีการปลดปล่อยความร้อนออกมาก็

จะทำให้อากาศร้อนขึ้นเช่นเดียวกัน รวมถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรมก็จะมีการปลดปล่อยอากาศร้อนส่วนที่เหลือออกสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมากเช่นกัน

เพราะฉะนั้นแล้วการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเกษตรกรและการปลดปล่อยความร้อนจากภาคการเกษตรจึงเป็นเพียงก๊าซเรือนกระจกและความร้อนส่วนน้อยเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม การที่จะคิดค่าความเสียหายที่เกษตรกรทำให้อากาศร้อนขึ้นคิดเป็นมูลค่าถึง 45,453.45 บาทต่อไร่ต่อปี จึงเป็นการคิดค่าความเสียหายที่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรรายย่อย ทั้งๆ ที่เกษตรกรรายย่อยมิได้เป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะอากาศร้อนขึ้นดังกล่าว

เช่นเดียวกันกับการคิดค่าความเสียหายที่ทำให้น้ำสูญเสียออกไปจากพื้นที่โดยการแผดเผาของรังสีดวงอาทิตย์ แม้ว่าการแผ่วถางป่าจะทำให้เกิดการระเหยของน้ำ แต่การสูญเสียน้ำโดยส่วนใหญ่นั้นมิได้สูญเสียเนื่องจากการระเหยของดวงอาทิตย์ แต่สูญเสียเนื่องมาจากปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก (เพราะน้ำที่ระเหยขึ้นไป ยังกลับมาเป็นฝนและใช้ประโยชน์ได้ แต่น้ำเสียไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย) ทั้งนี้ มลพิษทางน้ำเกิดขึ้นเนื่องมาจากการปล่อยของเสียทั้งจากบ้านเรือน จากภาคอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ำลำคลอง เกษตรกรซึ่งอยู่ในพื้นที่พิพาทจึงมีส่วนในการจะทำให้เกิดน้ำสูญเสียโดยการระเหยก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและภาคอุตสาหกรรมที่ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติที่เคยใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์เกิดความเสื่อมโทรมและสูญเสียไป ดังนั้น การที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะคิดค่าความเสียหายที่เกษตรกรทำให้น้ำสูญเสียออกไปจากพื้นที่คิดเป็นมูลค่าถึง 52,800 บาทต่อไร่ต่อปีจึงเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเกษตรกรรายย่อยทั้งที่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่พิพาททำให้น้ำสูญเสียเพียงปริมาณน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

เพราะฉะนั้นจากตัวอย่างทั้งสองชี้ให้เห็นว่า การคิดมูลค่าความเสียหายกรมอุทยานแห่งชาติฯ **นั้นไม่ได้เป็นการดำเนินการตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้อง**ก็คือ การคิดค่าความเสียหายดังกล่าว ควรจะเป็นการคิดค่าความเสียหายโดยบังคับใช้กับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทุกคน หรือบังคับใช้กับผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญในการทำให้เกิดความเสียหาย แต่กลับมาบังคับใช้กับเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายเพียงส่วนน้อยเท่านั้นสำหรับการทำให้อากาศร้อนขึ้นและการทำให้น้ำสูญเสียออกไปจากสภาพพื้นที่

4.2 การคิดค่าเสียหาย โดยมองเฉพาะส่วนที่มีการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชไร่ โดยไม่มองวิถีชีวิตภาพรวมของเกษตรกร

ปัญหาที่สองของแบบจำลองความเสียหายก็คือ การพิจารณาความเสียหายเฉพาะในส่วนของที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชไร่ซึ่งเป็นที่ดินในกรณีพิพาทเท่านั้น แต่มิได้มองถึงวิถีชีวิตภาพรวมของเกษตรกร ในหลักการข้อนี้เราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่า มนุษย์ทุกคนย่อมจะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ตนเองนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้เพื่อได้มาซึ่งปัจจัยสี่ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของตนเอง ดังนั้นเกษตรกรทุกคนก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก แต่การใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชไร่ดังกล่าวนั้นจะมีผลกระทบต่อการทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรป่าไม้หรือไม่ จำเป็นจะต้องพิจารณาหรือประเมินวิถีชีวิตในภาพรวมของเกษตรกรเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นเกษตรกรในพื้นที่พิพาทที่ป่าภูผาแดงก็ดี หรือในกรณีเขาปู่เขาย่าก็ดี เกษตรกรเหล่านั้นมีวิถีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการดูแลรักษาป่าชุมชน มีการปลูกพืชที่ให้รายได้เช่น ป่ายางหรือไร่ข้าวโพดควบคู่ไปกับการปลูกป่าและการดูแลรักษาป่าชุมชน รวมถึงการปลูกพืชผสมผสานต่างระดับกันเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ นอกจากนั้นเกษตรกรทั้งสองกลุ่มนั้นยังดำเนินชีวิตด้วยวิถีทางเศรษฐกิจที่ประหยัดและมีการใช้ทรัพยากรอื่นๆ แต่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น

หากจะวัดการใช้ทรัพยากรของประชาชนแต่ละคนหรือของแต่ละชุมชนนั้น ในทางเศรษฐศาสตร์เราสามารถคำนวณได้จาก “รอยเท้านิเวศ” หรือ ecological footprint ซึ่งหมายถึงอัตราการใช้ทรัพยากรโดยเฉลี่ยของคนในชุมชน โดยแปลงกลับออกมาเป็นที่ดิน สำหรับผลิตสินค้าและบริการที่ผู้นั้นใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่ดินโดยตรงหรือการใช้โดยทางอ้อม เช่น การซื้อหาสินค้า สิ่งของต่างๆ เข้ามาใช้ในการบริโภคซึ่งสินค้าเหล่านั้นก็จำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรที่ดินในการผลิตด้วยเช่นกัน นอกจากรอยเท้านิเวศแล้วก็ยังมีการพิจารณา “รอยเท้าคาร์บอน” หรือ Carbon footprint โดยเป็นการคำนวณถึงการสะสมและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบุคคล ของครัวเรือนและของชุมชน เพื่อที่จะพิจารณาว่า คนในชุมชนชุมชนนั้นมีส่วนมากน้อยเพียงใดในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือช่วยลดภาวะโลกร้อนดังกล่าว

ตัวเลขจากการศึกษาของชุมชนห้วยหินลาดเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสามารถที่จะดูแลรักษาป่าได้เป็นอย่างดี ชุมชนห้วยหินลาดสามารถดูแลรักษาป่าชุมชนและวิถีชีวิตการเกษตรแบบวนเกษตรและทำให้เกิดการสะสมคาร์บอนได้มากถึง 720,627 ตัน อันเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นหากวิเคราะห์รอยเท้านิเวศของชุมชนห้วยหินลาดแล้ว เราจะพบว่า ชุมชนห้วยหินลาดใช้ทรัพยากรที่ดินโดยภาพรวมในการดำรงชีวิตเพียง 3.26 ไร่ต่อคนต่อปี เทียบกับประชาชนไทยทั้งประเทศที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่แปลงออกมาเป็นที่ดินถึง 10.63 ไร่ต่อคนต่อปี จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เกษตรกรที่พื้นที่ห้วยหินลาดนั้นเป็นเกษตรกรที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดกว่าค่าเฉลี่ยของคนไทยทั้งประเทศ[1]

แต่ปัญหาการใช้แบบจำลองค่าความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องมาจากแบบจำลองดังกล่าวมิได้สนใจวิถีชีวิตโดยภาพรวมของเกษตรกร หากแต่มุ่งนำที่ดินในแปลงที่พิพาทมาเป็นข้อมูลหรือตัวแปรในการคิดค่าความเสียหายเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือไม่ว่าเกษตรกรในพื้นที่พิพาทจะรักษาพื้นที่ป่าชุมชนไว้มากเท่าไรก็ตาม ก็ไม่ได้ถูกนำมาคิดในแบบจำลอง แบบจำลองมุ่งคิดเฉพาะที่ดิน 9 ไร่ที่เกษตรกรต้องใช้ในการปลูกข้าวโพดเพื่อให้ได้รายได้ที่เป็นตัวเงินมาใช้ในการดำรงชีพเท่านั้น โดยไม่สนใจพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ที่ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ป่าชุมชนกันไว้

[1] มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2553. วิถีการผลิตในระบบวนเกษตรและการจัดการป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของเกษตรกรรายย่อยบนพื้นที่สูง: กรณีศึกษา รูปแบบการผลิตในระบบวนเกษตร ไร่หมุนเวียน และป่าชุมชนของชุมชนห้วยหินลาด.

ดังนั้น การคิดแบบจำลองดังกล่าวจึงเป็นการคิดที่แยกส่วนไม่มองภาพรวม และเมื่อแยกส่วนและไม่มองภาพรวม และนำเฉพาะส่วนที่จะคิดค่าความเสียหายมาคิดต่อประชาชนแต่ไม่ได้รวมถึงค่าผลทางบวกที่ประชาชนได้มีการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ การคิดเช่นนี้จึงถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรที่ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้เช่นเดียวกันกับหน่วยงานของรัฐ

4.3 ไม่มีการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของป่าในสภาพพื้นที่พิพาทจริง

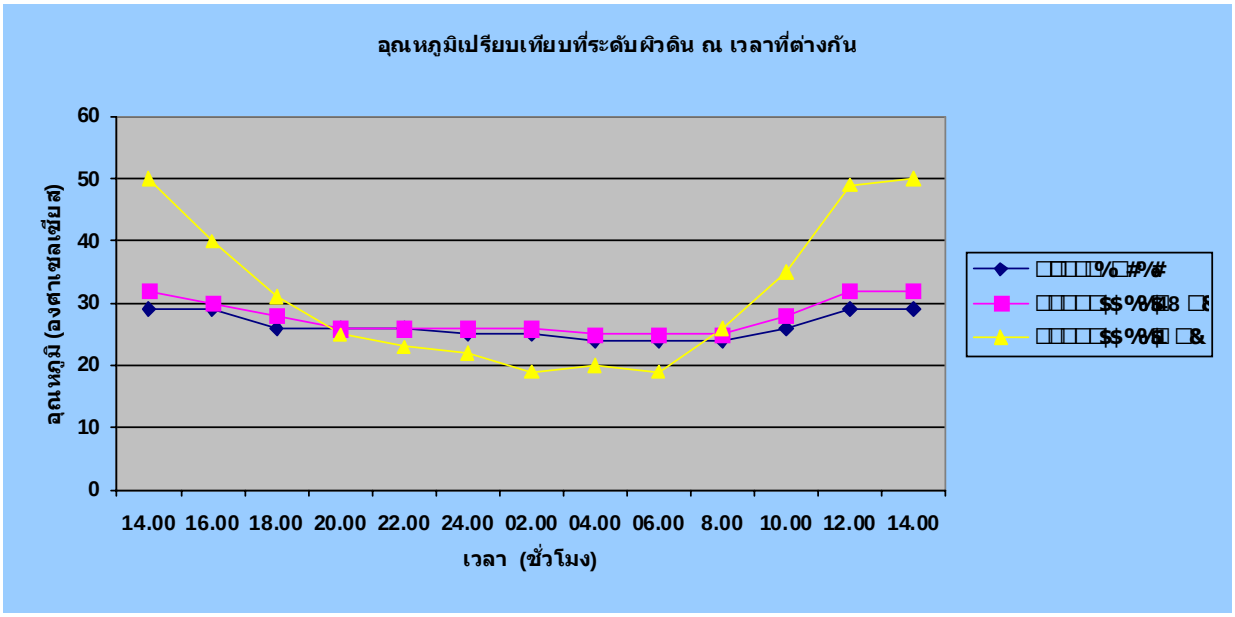
ปัญหาประการที่สามของแบบจำลองดังกล่าวก็คือ แบบจำลองดังกล่าวนั้นไม่มีการวิเคราะห์สภาพที่ดินและสภาพป่าไม้จริงในพื้นที่พิพาท ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า แบบจำลองดังกล่าวมีการใส่ข้อมูลตัวแปรเพียง 5 ตัวแปร เช่น มีการแยกชนิดของป่าเพียง 5 ชนิดเท่านั้น โดยที่มิได้ไปสำรวจสภาพของพื้นที่พิพาทจริงโดยละเอียด ทั้งก่อนที่จะเป็นข้อพิพาทและหลังจากที่เป็นข้อพิพาท เพราะฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงถือว่าเป็นข้อมูลที่หยาบเกินไปกว่าที่จะนำมาใช้ในการคิดค่าความเสียหายได้ หากนำมาคิดค่าความเสียหายนั้นก็จะทำให้ค่าความเสียหายดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อนี้ ขอจำแนกแจกแจงและนำเสนอข้อมูลรายละเอียดใน 5 ประเด็นย่อยด้วยกันดังต่อไปนี้ คือ

1) การคำนวณค่าความเสียหายที่ทำให้อากาศร้อน

ประเด็นแรกการคำนวณค่าความเสียหายที่ทำให้อากาศร้อนขึ้นนั้น ไม่มีการสำรวจสภาพพื้นที่จริงในระดับความสูงต่างๆ และในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยเหมารวมว่าการตัดต้นไม้ของเกษตรกรนั้นทำให้พื้นดินร้อนขึ้น 1.6 องศาเซลเซียส และจะต้องใช้เครื่องปรับอากาศมาทำให้อุณหภูมิเย็นลง1.6 องศาเซลเซียส ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อมีการสำรวจข้อมูลในสภาพพื้นที่จะเห็นว่า ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่เป็นป่า และความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรนั้นมิได้แตกต่างกันในลักษณะที่เป็นเส้นตรงดังที่แบบจำลองได้กำหนดขึ้น กล่าวคือ ในช่วงเวลากลางวันพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่ในทางตรงกันข้ามในช่วงเวลากลางคืนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมกลับมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่า[2] (ดูในแผนภาพที่ 1) นอกจากนั้นการคิดค่าความเสียหายจากอากาศที่ร้อนขึ้นนั้นไม่ควรจะคิดในทุกช่วงเวลาของปี เพราะในบางช่วงเวลาเช่น ช่วงฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิต่ำ ก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้อุณหภูมเย็นลงอีก

[2] เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) และกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน (Local Act), 2553. การจัดการคาร์บอนชุมชนโดยวิธีเขตกรรมแบบสวนยาง พื้นที่ศึกษาบ้านทับเขือ –ปลักหมู ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง. นำเสนอในเวทีเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการต่อสู้คดีโลกร้อน, วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รีคอฟ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



แผนภาพที่ 1 กราฟแสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิที่ระดับผิวดิน (0 cm.) ณ เวลาต่างกัน พื้นที่ศึกษาบ้านทับเขือ –ปลักหมู ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.

2) การคำนวณค่าความเสียหายจากการทำให้สูญเสียธาตุอาหารในดิน

ตัวอย่างที่สองคือ การคิดมูลค่าความเสียหายจากการสูญเสียธาตุอาหารภายในดิน จริงๆ แล้ว การคิดมูลค่าความเสียหายจากธาตุอาหารในดินนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจสภาพของธาตุอาหารในดินในสภาพพื้นที่จริงและพื้นที่ป่าใกล้เคียง ขณะเดียวกันจะต้องสำรวจพืชคลุมดินในพื้นที่ป่าและพื้นที่ใกล้เคียงเพราะธาตุอาหารในดินมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ป่าเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามธาตุอาหารภายในดินสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น ด้วยกลไกธรรมชาติหรือด้วยพืชที่มีการคลุมดิน เพราะฉะนั้นการคิดค่าความเสียหายโดยไม่มีการสำรวจสภาพธาตุอาหารในดินและไม่มีการสำรวจพืชคลุมดินย่อมไม่มีทางที่จะได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง

ในแบบจำลองการคิดค่าความเสียหายของกรมอุทยานแห่งชาติฯ นั้นจะคำนวณค่าความเสียหายโดยดูจากข้อมูลพื้นที่หน้าตัดของต้นไม้และชนิดป่าเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการความเป็นจริงโดยธรรมชาติ ซึ่งการสูญเสียสภาพของดินขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ จำนวนมาก อย่างน้อยที่สุดขึ้นอยู่กับธาตุอาหารที่มีอยู่เดิม ขึ้นอยู่กับพืชที่คลุมดิน ขึ้นอยู่กับสภาพความลาดชันของพื้นที่ แต่แบบจำลองดังกล่าวนั้นกลับไม่ได้นำปัจจัยเหล่านี้เข้ามาใช้ในการคิดคำนวณเลย

ยิ่งไปกว่านั้นในแบบจำลองดังกล่าวยังมีข้อที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการใช้สมการที่แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ที่ไม่มีป่าเลยกลับมีค่าของไนโตรเจนติดลบตามสมการ N=22.32Ba-1.55 ซึ่งไม่น่าจะเป็นการถูกต้อง เพราะโดยสภาพดินตามธรรมชาติแล้วย่อมมีไนโตรเจนอยู่บ้าง ค่าไนโตรเจนติดลบไม่น่าเกิดขึ้นได้ อันนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นว่า การคำนวณค่าเสียหายตามแบบจำลองดังกล่าวนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

3) การคำนวณปริมาณน้ำที่สูญหาย

ตัวอย่างที่สามก็คือ การคิดคำนวณปริมาณน้ำที่สูญหายซึ่งมาจาก 3 ส่วนคือ ดินที่ไม่ดูดซับน้ำ เนื่องจากการอัดแน่นของผิวดินจากแรงกระทบของเม็ดฝน แสงแดดแผดเผาจากการไม่มีป่ามาปกคลุม และฝนตกน้อยลง แต่แบบจำลองดังกล่าวไม่มีการเก็บข้อมูลการดูดซับน้ำในสภาพจริงเลย ไม่มีการเก็ข้อมูลการระเหยของน้ำในสภาพจริง และไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนในสภาพจริง แบบจาลำ ดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลเทียบเคียงซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ใช้ข้อมูลน้ำฝนรายจังหวั แทนปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จริง แต่หลายจังหวัดในประเทศไทยนั้นมีพื้นที่กว้างขวางมากและควา แตกต่างของปริมาณน้ำฝนก็แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ (เช่น ระหว่างพื้นที่รับน้ำฝนกับเขตเง ฝน) เพราะฉะนั้นการใช้แบบจำลองข้อมูลน้ำฝนรายจังหวัดมาแทนปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จริงนั้นย่อมเป การไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับการใช้แบบจำลองของความสูงชั้นดินแทนสภาพดินในพื้นที่จริง (เช่น ความชื้นในดิน) ก็เป็นการใช้ตัวแปรไม่เหมาะสมเนื่องจากความชื้นในดินหรือการดูดซับน้ำในดินนั้นยั ขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ อีกมากมาย รวมถึงเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่พิพาทมักจะปลูกพืชหลายชนิดและ หลายระดับคลุมดิน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ระเหยได้ แต่แบบจำลองดังกล่าวกลับมิได้นำประเด็นนี้ม พิจารณา

4) การคำนวณค่าความเสียหายในหลายกรณีมิใช่วิธีปฏิบัติของคนทั่วไปในสภาพพื้นที่จริง

ปัญหาประการที่สี่ของแบบจำลองดังกล่าวคือ การคิดค่าความเสียหายในแบบจำลองหลาย ประการนั้นเป็นการคิดโดยไม่ได้ใช้แนวหรือวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคนทั่วไป กล่าวคือ ในกรณีของการคำนวณค่าความเสียหายอันเนื่องมาจากอากาศร้อนขึ้น ได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบกับการ เปิดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ 1 ไร่เพื่อลดอุณหภูมิลงให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิในเขตป่า ซึ่งสิ่งนั้นเป็น วิธีการที่ไม่ใช่วิธีการของคนปกติจะใช้ในการลดอุณหภูมิในสภาพพื้นที่จริง กล่าวคือ คงไม่มีใครที่จะเปิด เครื่องปรับอากาศเพื่อที่จะลดอุณหภูมิในพื้นที่ที่กว้างขวางถึง 1 ไร่ ยิ่งไปกว่านั้นการใช้ เครื่องปรับอากาศมาเป็นตัวแทนของการลดอากาศร้อนเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการใช้ เครื่องปรับอากาศนั้นตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วยิ่งทำให้อุณหภูมิโดยรวมของธรรมชาติยิ่งสูงขึ้นด้วยซ้ำ

เช่นเดียวกับการคิดคำนวณปริมาณน้ำที่สูญหาย ซึ่งคิดจากอัตราการเช่ารถบรรทุกน้ำขึ้นไปฉ พรมน้ำในพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งนั่นก็คงไม่ใช่เป็นวิธีปฏิบัติที่คนทั่วไปจะดำเนินการในสภาพพื้นที่จริง

อย่างที่ได้เกริ่นในตอนต้นว่า การใช้หลักการคิดค่าความเสียหายจำเป็นจะต้องคิดจากแนว ปฏิบัติซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของคนทั่วไป และคิดในแนวปฏิบัติที่จะนำมาซึ่งการปรับตัวของผู้ที่ทำให้เกิด ความเสียหายดังกล่าวด้วย การคิดค่าความเสียหายโดยการเปิดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ 1 ไร่มา เทียบเคียงหรือการเช่ารถบรรทุกน้ำขึ้นไปฉีดพรม เป็นการเทียบเคียงที่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติของคนทั่วไปจะ ปฏิบัติเพื่อลดความร้อนหรือเพื่อความสูญเสียของน้ำดังกล่าว แนวปฏิบัติที่อาจจะเป็นไปได้ในการช่วยล อุณหภูมิ 1.6 องศาเซลเซียสในพื้นที่ 1 ไร่ เช่น การทำให้เกิดความร่มเย็นซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย จากการระเหยของน้ำได้ในหลายส่วนเช่นกัน

5) ปัญหาการนับซ้ำค่าความเสียหาย

ปัญหาประการสุดท้ายของการคิดแบบจำลองความเสียหายก็คือ การที่มีการนับซ้ำของมูลค่าความเสียหาย เช่น การคิดค่าดินสูญหายกับการคิดค่าธาตุอาหารสูญหายนั้นเป็นการนับซ้ำ หมายความว่าหากดินสูญหายไป ธาตุอาหารในดินก็ย่อมสูญหายไปด้วย หรือหากพูดในทางกลับกันก็คือ เมื่อเราคิดมูลค่าความเสียหายจากดินสูญหายแล้วก็ไม่ควรคิดมูลค่าความเสียหายจากธาตุอาหารที่สูญหายซ้ำอีกด้วย หรือการคิดค่าอากาศร้อนขึ้นกับการสูญเสียน้ำนั้นมีบางส่วนที่ซ้ำซ้อนกัน หมายถึงการสูญเสียน้ำส่วนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากแสงแดดเผา ในขณะเดียวกันแสงแดดที่เผาก็จะทำให้อุณหภูมิอากาศร้อนขึ้น ถ้าคิดค่าความเสียหายจากอากาศที่ร้อนขึ้นและค่าความเสียหายไปจากการสูญเสียน้ำไปพร้อมกัน ก็ถือว่าเป็นการนับซ้ำเนื่องจากหากเราสามารถลดความร้อนของแดดลงได้หรือลดอุณหภูมิของอากาศลงมาได้ตามที่ฝ่ายกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้คิดค่าความเสียหายไปแล้ว การสูญเสียน้ำก็ย่อมลดน้อยลงไปด้วย โดยปริยาย การคิดแยกส่วนกันโดยที่ไม่ได้คิดถึงความซ้ำซ้อนดังกล่าวก็จะเป็นการนับซ้ำและทาให้มูลค่าความเสียหายที่เกษตรกรในพื้นที่พิพาทจะต้องจ่ายนั้นมีมากยิ่งขึ้น

กล่าวโดยสรุปในประเด็นปัญหาของแบบจำลองทางเทคนิคนั้นก็คือ การที่แบบจำลองดังกล่าวใช้ตัวแปรข้อมูลในสภาพพื้นที่จริงน้อยมาก ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลสภาพของพรรณไม้ในพื้นที่จริง ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลธาตุอาหารในดิน ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอัตราการระเหยน้ำในดิน ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิของพื้นดินในระดับต่างๆ ทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้ในการคิดค่าความเสียหายนั้นลดน้อยลง และยิ่งไปกว่านั้นการคิดค่าความเสียหายโดยไม่ได้ใช้วิธีการแบบปกติก็จะยิ่งทำให้เห็นได้ชัดว่าการคิดค่าความเสียหายดังกล่าวอาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเกษตรกรในพื้นที่พิพาท

5. สรุป

กล่าวโดยสรุปการใช้แบบจำลองในการคิดค่าความเสียหายของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดังกล่าวนั้นเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจาก

ประการแรกไม่ได้มีการบังคับใช้กับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกันทุกคน เช่น ไม่ได้คิดค่าความเสียหายคนที่อยู่ในเมืองและภาคอุตสาหกรรมที่ทำให้อากาศร้อนขึ้นหรือทำให้น้ำสูญเสีย

ประการที่สอง การคิดมูลค่าความเสียหายนั้น มิได้คิดจากวิถีชีวิตโดยรวมของเกษตรกร หากแต่ได้แบ่งเฉพาะพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทมาคิดค่าความเสียหายและอ้างว่าเกษตรกรเป็นผู้ที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมไม่เป็นการถูกต้อง

ประการที่สาม แบบจำลองที่นำมาใช้ในการคิดนั้นเป็นแบบจำลองที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากมีการใช้ตัวแปรในพื้นที่จริงน้อยมาก มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่จริงน้อยมากแต่ใช้การเทียบเคียงจากพื้นที่อื่น นอกจากนั้นยังมีการคิดค่าอัตราการเสียหายโดยดูจากแนวทางการปฏิบัติซึ่ง

ไม่ใช่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่บุคคลทั่วไปจะดำเนินการ ทำให้มูลค่าความเสียหายนั้นมีสูงเกินกว่าความเป็นจริง

ดังนั้น การใช้แบบจำลองการคิดมูลค่าเสียหายของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงเป็นการนำเครื่องมือเศรษฐศาสตร์มาบังคับใช้กับเกษตรกรรายย่อย โดยไม่คำนึงถึงภาพรวมของความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคม โดยไม่คำนึงถึงวิถีชีวิตโดยรวมของเกษตรกร โดยไม่คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ และโดยไม่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักการพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ หรืออาจกล่าวได้ว่า "***เป็นการใช้เศรษฐศาสตร์โดยปราศจากเศรษฐธรรม***"

6. ข้อเสนอแนะ

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องทบทวนแนวทางการใช้แบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหายดังกล่าว เพราะ**การใช้แบบจำลองดังกล่าวในการคิดค่าความเสียหายจะยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมและการเลือกปฏิบัติของภาคราชการที่มีต่อเกษตรกร** โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่พิพาท

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการประยุกต์ใช้หลักการใครก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอย่างไม่เป็นธรรม แนวทางปฏิบัติที่รัฐควรจะดำเนินการคือ

ประการแรกก็คือ การประเมินความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรของเกษตรกรในพื้นที่แทนที่จะมุ่งมาคิดค่าความเสียหายเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างเกษตรกรกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ เท่านั้น กล่าวคือรัฐบาลควรจะมีการประเมินรอยเท้านิเวศหรือรอยเท้าคาร์บอนของเกษตรกรในพื้นที่ป่า ซึ่งหากรัฐบาลดำเนินการเช่นนั้น รัฐบาลจะพบว่าเกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศนั้นสามารถดูแลรักษาป่าและเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ สามารถทำให้เกิดการสะสมของคาร์บอนได้ไม่น้อยกว่าหน่วยงานของรัฐเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว **เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เราควรจะใช้คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถที่จะดูแลรักษาป่าต่อไป มิใช่การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาลงโทษ โดยการคิดความเสียหายเฉพาะการบุกรุกที่ดินในพื้นที่พิพาทเท่านั้น**

ประการที่สอง รัฐบาลควรจะมองถึงการคิดค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เช่น ความพยายามในการที่จะออกพระราชบัญญัติเพื่อใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกรอบให้สามารถมีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์กับทุกภาคส่วนที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การคิดค่าความเสียหายกับผู้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การคิดค่าความเสียหายกับผู้ปล่อยมลพิษทางอากาศและทำให้เกิดฝนกรด แทนที่จะให้กรมอุทยานแห่งชาติฯมาคิดค่าความเสียหายเฉพาะกับเกษตรกรรายย่อยเท่านั้น

ประการที่สาม หากหน่วยงานภาครัฐยืนยันที่จะมีการคิดค่าความเสียหายจากเกษตรกรในพื้นที่พิพาทจริง หน่วยงานของรัฐก็ต้องให้ความสำคัญและพยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพพื้นที่จริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การที่จะจดตัวเลขเพียงไม่กี่ตัวแล้วนำมาเทียบเคียงกับข้อมูล แล้วคำนวณออกมาเป็นค่าความเสียหายนั้นเป็นการคิดในลักษณะที่หยาบเกินไปและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

เพราะฉะนั้น หากรัฐบาลต้องการที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำในสังคมไทย รัฐบาลควรจะนำกรณีตัวอย่างเรื่องของการคิดค่าความเสียหายของเกษตรกร เป็นแนวปฏิบัติในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการยกเลิกแบบจำลองการคิดค่าความเสียหายนี้โดยเร็วที่สุด
